

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 449/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด จันทบุรี
นาย สม ยศ หรือ ตู๊ด โกศล ลา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86, มาตรา 289 (4), มาตรา 289 (5)

จำเลยรู้เห็นเป็นใจกับพวกคนร้ายหลอกพาผู้ตายไปฆ่าโดยวิธีจุดไฟเผาทั้งเป็น โดยจับผู้ตายแก่ผ้าเอาเชือกมัดมือมัดเท้าเอาล้อยางรถยนต์สวมตัว กับเอาน้ำมันราด และจุดไฟเผาผู้ตาย ซึ่งผู้ตายจะไม่ตายในทันที แต่จะได้รับความเจ็บปวดและทรมาน เป็นเวลานานก่อนจะสิ้นใจ แสดงให้เห็นว่าประสงค์ให้ผู้ตายได้รับความลำบากอย่างสาหัสก่อนตาย จึงเป็นการฆ่าโดยทรมาน ทารุณโหดร้าย และไตร่ตรองไว้ก่อน จำเลยมิได้อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุในขณะที่เกิดเหตุในลักษณะที่จะเข้าช่วยขจัดอุปสรรคอันอาจมีขึ้นได้ทัน เพราะพวกคนร้ายได้พาตัวผู้ตายขึ้นรถปิกอัพแยกจากจำเลยไปสถานที่อีกแห่งหนึ่งแล้วจึงร่วมกันจุดไฟเผาผู้ตาย การกระทำของจำเลยจึงยังไม่ถึงขั้นเป็น ตัวการร่วมกับพวกคนร้ายฆ่าผู้ตาย คงเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้คนร้ายฆ่าผู้ตาย เท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 83 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)(5), 83 จำเลยอายุ 18 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ประกอบมาตรา 52(1) ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ของกลาง ธิบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า จำเลย ขับรถจักรยานยนต์พาผู้ตายจากบ้านที่อำเภอท่าใหม่ถนนหน้าไปทางจังหวัดจันทบุรี ระหว่างทางจำเลยบอกผู้ตายว่าน้ำมันรถจักรยานยนต์หมดและได้หยุดจอด ขณะเดียวกันมีคนร้ายหลายคนจากรถยนต์ปิกอัพที่จอดอยู่ข้างทางเข้ามาทำร้ายผู้ตายแล้ว พาผู้ตายไปที่ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แยกจากถนนใหญ่ไป ประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วจับผู้ตายแก้ผ้าเอาเชือกมัดมือและเท้าทั้งสองข้าง เอาล้อยางรถยนต์ 3 เส้นสวมตัวเอาน้ำมันราดและจุดไฟเผาผู้ตาย ขณะนั้นเวลาประมาณ 24 นาฬิกา พวกคนร้ายดูผู้ตายถูกเผาประมาณ 3 นาที ก็หนีไปหลังจากนั้นเชือกที่มัดผู้ตายไว้ดังกล่าวถูกเผาไหม้จนขาด ผู้ตายวิ่งหนีไปหลบอยู่ที่บ้านร้างต่อมาอีก 20 วัน ผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากสูญเสียผิวหนังที่ถูกเผาไปประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และติดเชื้อ และข้อเท็จจริงฟังได้ต่อไปว่า จำเลยได้รู้เห็นเป็นใจกับพวกคนร้ายหลอกพาผู้ตายไปฆ่าโดยวิธีจุดไฟเผาทั้งเป็น โดยการจับผู้ตายแก้ผ้าเอาเชือกมัดมือมัดเท้าทั้งสองข้าง เอาล้อยางรถยนต์สวมตัวกับเอาน้ำมันราดและจุดไฟเผาผู้ตาย ซึ่งผู้ตายจะไม่ตายในทันที แต่จะได้รับความเจ็บปวดและทรมานเป็นเวลานานก่อนจะสิ้นใจ แสดงให้เห็นว่าประสงค์ให้ผู้ตายได้รับความลำบากอย่างสาหัสก่อนตาย จึงเป็นการฆ่า

โดยทรมานและทารุณโหดร้าย ทั้งเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามฟ้อง อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เนื่องจากจำเลยมิได้อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุในขณะที่เกิดเหตุในลักษณะที่จะเข้าช่วย ขจัดอุปสรรคอันอาจมีขึ้นได้ทัน เพราะพวกคนร้ายได้พาตัวผู้ตายขึ้นรถปิกอัพแยก จากจำเลยไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลจากถนนใหญ่ประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วจึงร่วมกันจุดไฟเผาผู้ตายการกระทำของจำเลยจึงยังไม่ถึงขั้นเป็นตัวการร่วมกับ พวกคนร้ายฆ่าผู้ตาย คงเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้คนร้ายฆ่าผู้ตายเท่านั้นจำเลยมีความ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4)(5), 86

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(4) (5) , 86 จำเลยอายุ 18 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 76 ประกอบด้วยมาตรา 52(1), 53แล้วคงจำคุกจำเลยมีกำหนด 33 ปี 4 เดือน นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไพศาล รามขางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ